



Landratsamt Musterfelden · Vilsuferweg 15 · 84130 Musterfelden an der Vils

Korbinian Beispielmaier
Hopfengartenweg 12
84137 Musterfelden an der Vils

Az.
41-602-BV/1873/27
Sachgebiet
41 – Bauordnungsrecht
Bescheid vom
28.10.2027

Vollzug der Bayerischen Bauordnung; Beseitigung eines Pferdeunterstands auf Fl.-Nr. 1187/2, Gemarkung Mustervils

Sehr geehrter Herr Beispielmaier,
Das Landratsamt Musterfelden erlässt folgenden

Bescheid:

1. Herr Korbinian Beispielmaier wird verpflichtet, den auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1187/2 der Gemarkung Mustervils errichteten Pferdeunterstand (Holzbau, 8,00 m × 4,50 m, mit Bodenplatte) bis spätestens 05.01.2028 vollständig zu beseitigen.
2. Kommen Sie der Verpflichtung in Nr. 1 nicht fristgerecht nach, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1.500,00 € fällig.
3. Über die Kosten dieses Verfahrens ergeht ein gesonderter Bescheid.

Gründe:

Bei einer Ortseinsicht am 06.09.2027 wurde festgestellt, dass auf dem genannten Grundstück ohne Baugenehmigung ein Unterstand für zwei Pferde errichtet wurde. Das Grundstück liegt im Außenbereich (§ 35 BauGB). Das Vorhaben dient keinem landwirtschaftlichen Betrieb, sondern der Freizeitpferdehaltung, und beeinträchtigt öffentliche Belange; eine nachträgliche Genehmigung ist ausgeschlossen. Die Anordnung beruht auf Art. 76 Satz 1 BayBO. Sie wurden am 21.09.2027 angehört und haben sich nicht geäußert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Musterhut, Hausanschrift: Gerichtsplatz 3, 84028 Musterhut. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Hinweise: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Im Baurecht ist das Vorverfahren abgeschafft (Art. 12 Abs. 2 AGVwGO); Sie können sich unmittelbar an das Gericht wenden. Mit der Erhebung der Klage wird eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen



Huber
Regierungsrat